关于高州市金山街道金星大道南C座90号“5·21”建筑事故调查的报告

2016年5月21日中午1时30分左右，金山街道金山开发区金星大道南C座（业主钟[redacted]辉）建筑施工工地发生一起建筑安全事故，一名扎铁工人（死者钟[redacted]义，男，宝光街道下汉人，55岁）在十四楼楼层与提升架之间卸料平台准备搬铁时从高空坠落，当场死亡。直接经济损失约65万元。

接到事故报告后，市安监局、住建局、金山街道办组织有关人员及时赶赴事故现场处置，并积极做好死者家属的安抚工作，及时组织业主与死者家属进行协商赔偿，在5月21日当天与死者家属签订了赔偿协议，赔偿了65万元，死者尸体已经火化，家属情绪稳定，没有造成社会不良影响。该工地被责令停止一切施工活动。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，2016年5月27日高州市政府成立了由市委常委、常务副市长为组长，市府办副主任、安监局局长为副组长，公安局、安监局、国土局、住建局、法制局、人社局、信访局、总工会、金山街道办等单位人员组成的高州市“5·21”安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市人民检察院、市监察局派

人参加，调查组成员也到事故现场进行了勘查，开展事故调查工作。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、查阅相关资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故单位情况

（一）业主：

钟[redacted]辉，男，57岁，身份证号码：4[redacted]6，初中文化程度，住址：高州市高凉路281号，无工作单位。

（二）设计单位：

茂名市设计院有限公司（主楼设计楼屋6层，实建15层；副楼没有设计）。

（三）工程基本情况：

土地来源：2014年底黄剑将位于金山经济开发区金星大道南，属工业用地性质的土地9640平方米作价380万元转让给钟[redacted]辉。2015年3月11日，时任金山街道办党委委员的何[redacted]西在金山街道全体班子会议时，提出将黄[redacted]持有的金星路金辉泡沫厂对面原工业用地9640平方转让给钟[redacted]辉供与会人员讨论，经金山街道全体班子会议研究，同意该次转让事项，

并可办理相关手续。次日，金山街道开发办为钟[redacted]辉办理了该块土地的变更用地卡手续，并将原来的工业用地性质变更为商住用地性质，办理了钟[redacted]辉名义的《金山经济开发试验区商住用地出让登记卡》，共十六块，占地总面积 1873 平方米。

（四）工程规划报建情况：

2015 年 5 月 28 日，钟[redacted]辉以其个人名义，将该土地中的 1873 平方米，分 16 块，分别以金星大道南 C 座 83、85、86、87、88、89、90、91、92、93、95、96、103、105、106、107 号向金山街道开发办以宅基地的名义申请报建住宅，其中的 8 块土地报建高为 1 层，另 8 块土地报建层高为 6 层，建筑总面积 6810 多平方米，向金山街道开发办申请办理报建手续，并将报建 1 层的 8 块土地分为 4 栋，每两块土地合为一栋，每栋建起了 8 层；报建 8 块 6 层的土地亦分为相连的 4 栋，每栋建 15 层，总建筑面积约 22000 平方米，并在 15 层的 4 栋建有连通的 1370 平方米左右的地下室一层，比实际报建面积超建共 16000 多平方米。

金山街道开发办在办理报建的过程中，只是收取了钟[redacted]辉 10 元每平方米的基础设施配套费，没有按照金山街道规定的 20 元每平方米的基础设施配套费标准收取，也没有收取相关的税费的情况下，便为钟[redacted]辉办理了上述土地的报建手续。金山街道开发办为钟[redacted]辉的该次报建，严重违反了《中华人

民共和国建筑法》和《广东省城乡规划条例》的相关规定。

（五）承建单位：

主体工程由吴[redacted]全负责；

扎铁工程由刘[redacted]庆负责；

砌砖、批挡、处墙贴纸皮砖工程由朱[redacted]君负责；

混凝土由金山搅拌站提供。

（六）签订协议情况：

除[redacted]学君签订书面协议，其它为口头协议。

（七）承建单位资质情况：

朱[redacted]君有土建施工员证，吴[redacted]全、刘[redacted]庆均未能提供施工单位的相关资质证明材料。

（八）工程施工监管情况：

该工程在没有依法设计、地质勘查等情况下，便将工程外包给没有具有相关资质的工程人员进行施工，也没有委托建筑监理部门监理。

在钟[redacted]辉少报多建的违建上述楼房过程中，金山街道办没有对钟[redacted]辉的违建行为进行有效的监管和查处，只是在2015年10月20日，以高州市金山经济开发试验区管理委员会名义对该金星街道南C座工程以“改变建筑面貌，违章超建”核发过《停工通知书》（N00000310）。此外，金山街道相关部门既没有对该违法建筑作出处理，也没有将违建情况向上级主管部门汇报，而金山街道办安全生产办公室也仅仅是

对钟[redacted]辉的上述施工工地进行安全巡查，发现有安全隐患后，发整改通知书了事，没有对施工工地存在的安全隐患进行跟踪整改，也没有将存在的安全隐患问题向上级安全生产主管部门汇报，在工作中存在失职行为。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过。

2016 年 5 月 21 日 1 时 30 分左右，扎铁工人钟[redacted]义在十四楼准备搬铁卸料，由于机架口与楼层之间靠板件连通，且木板是活动的，需要铺板后才能卸料。钟[redacted]义未对十四楼楼层与提升架之间卸料平台进行检查即开始作业，致使其本人从十四楼楼层与提升架之间卸料平台处坠落。

事故发生后，刘[redacted]洪及其他工友立即冲下楼进行救援同时拨打 120。医护人员到场后，进行体征鉴定，证实钟[redacted]义已经死亡。

（二）事故救援情况。

善后处理情况。事故发生后，各方负责人积极做好死者家属的安抚工作，及时组织业主与死者家属进行协商赔偿，在 5 月 21 日当天与死者家属签订了赔偿协议，赔偿了 65 万元，死者尸体已经火化，家属情绪稳定。在政府有关部门指导下，该起事故得到妥善处置，避免了事态影响的扩大。

三、事故原因及事故性质

（一）直接原因。

扎铁工人钟[redacted]义安全意识薄弱，在没有搭设好卸料平台、没有做足安全措施的前提下违章作业造成事故。

（二）间接原因。

1、钟[redacted]辉、刘[redacted]庆安全生产教育培训工作不到位，未按规定对建筑施工人员进行安全生产教育和培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。也没有明确施工过程中存在的危险因素和防范措施，未严格落实安全操作规程，以致施工人员麻痹大意，违章作业，未及时发现并消除事故隐患，导致事故发生。

2、扎铁安全负责人刘作庆监管不到位，在安全生产管理上不到位，施工时没有在现场进行安全作业指导、监督，未能及时发现施工工人违规操作，没有监督好施工人员，没能及时阻止不安全施工行为，导致事故发生。

3、业主钟[redacted]辉报建的建筑没有按照《中华人民共和国建筑法》和《广东省城乡规划条例》的相关规定，超高超面积建设，其中报建主楼6层，实际施工中主楼实建15层，副楼报建1层，实建8层。金山安监办、开发办多次对施工现场进行检查，金山安监办也发出停工通知书，但毫无作用，该建筑依然一直处于施工状态，直至事故发生。

（三）事故性质。

经调查认定，“5·21”金山建筑高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及对责任单位的处理建议

（一）业主钟[redacted]辉安全生产意识薄弱，安全生产制度执行不严格，对施工工人的安全监督管理不到位，对从业人员的安全教育不够，未督促施工人员严格按施工要求进行操作，安全技术交底、安全检查流于形式，防范措施不力，未及时发现和制止违章作业行为，未落实安全生产主体责任，导致该起事故发生，应对该起事故负主要责任。依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款”，由高州市安全生产监督管理局依法对其作出行政处罚。另外，根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》的相关规定，建议司法机关对其进行责任追究。

（二）刘[redacted]庆所负责的扎铁工程安全生产责任未落实，对从业人员的安全教育不够，虽然这次事故主要责任在业主钟[redacted]辉，但刘[redacted]庆没有监督好施工人员的不安全施工行为，未及时发现和制止违章作业行为。同时刘[redacted]庆仅通过口头协议，在没有签订书面合同的前提下承接了钟裕辉的金山开发区金星大道南 C 座建筑的扎铁工程，没有任何建筑资质，并且将扎铁工程交由没有任何资质认证的扎铁工人钟[redacted]义等人

施工，在扎铁工程安全生产管理上管理不到位，导致该起事故的发生，应对该起事故负次要责任。另外，根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》的相关规定，建议司法机关对其进行责任追究。

（三）扎铁工人钟[redacted]义安全意识差，没有对施工环境有正确的认知，未采取佩戴安全带的有效防护措施，并严重违反安全操作规程，贪图方便，野蛮施工，在没有安全生产监督人员的监督指导之下私自开工，是导致该起事故发生的直接责任者，对事故负直接责任，鉴于其本人在该起事故中死亡，不再追究其责任。

（四）根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国建筑法》和《广东省城乡规划条例》等有关法律法规的规定，国土土地地类变更，从黄剑将土地转让给钟裕辉过程中，相关规费未缴纳，未完成地类变更手续，而钟裕辉已以宅基地的名义申报建16栋，违反自住房面积限制及报建相关规定，以拆分面积的手段进行报建，且未完成缴交报建规费的情况下办理报建手续及违规办理报建，本属违法，而且少报多建，违反报建时的建筑层数，其所建的楼房属违规建筑，责成市查违办公室牵头组成专项小组，金山街道办配合，对违规建筑依法依规进行处理；

（五）根据实际建设情况，责成金山街道办对该金山开

发区存在的历史遗留的没有土地使用证，仅以用地卡代替的同类土地以及同类违章建筑进行排查，并汇总上报给市委市政府；

（六）金山街道办按编办高机编〔1996〕44号文要求，立即撤销金山经济开发试验区管理委员会的一切职能，并向市委市政府作深刻检讨；

（七）金山街道办的相关工作人员在办理金山经济开发区的土地转让、报建和在安全生产的监管工作中，均存在过失，事故调查组建议纪检监察部门及司法机关对相关人员依法依规处理，并将金山街道办存在的历史遗留问题向市委市政府反映。

五、事故防范和整改措施

针对这起事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故再次发生，提出以下措施建议：

（一）牢固树立安全生产红线意识，坚持科学发展安全发展。

各镇（街道）、各部门和单位要深刻吸取“5·21”建筑安全事故教训，痛定思痛，充分认识当前安全生产的严峻形势，充分认识加强安全生产工作的极端重要性和现实紧迫性，坚守“发展决不能以牺牲生命为代价”这条红线，把安全生产责任落实到岗位、落实到人头，要以对党和人民高度负责的态度，将安全发展的理念贯穿到经济社会发展和企业及各

类生产经营单位生产建设经营全过程，正确处理安全与生产、安全与发展、安全与效益的关系，始终把安全生产放在首位，切实加强领导，建立健全安全生产责任体系，全面落实责任，层层狠抓落实，深入、持久、彻底地排查治理安全隐患，严格落实各项防范措施，严密防范各类事故的发生。

（二）深入开展隐患排查治理，强化企业及各类生产经营单位安全生产主体责任。

企业及各类生产经营单位是安全生产的责任主体，必须承担起安全生产主体责任。各镇（街道）、各部门要督促企业及各类生产经营单位严格执行以法定代表人负责制为核心的安全生产责任制和岗位操作规程，健全覆盖全员、全方位、全过程的安全生产责任体系，把责任层层落实到各个环节、岗位和员工；要不断加强对企业及各类生产经营单位的监督检查，对检查中发现的隐患必须立即整改，要把隐患排查治理常态化、长效化，切实做到全员化、全面化、全天候排查治理；要督促企业及各类生产经营单位加大安全生产投入，推进科技进步，强化安全基础设施和标准化建设，提升企业及各类生产经营单位本质安全，加强安全培训教育，完善应急救援预案并加强演练，搞好应急队伍及装备物资配备。

（三）深化安全生产专项整治，严厉打击非法违法行为。

各镇（街道）、各部门要按照属地管理和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，

结合本辖区、本行业领域的实际情况和突出问题，持续开展建筑施工、水利电力、道路交通及水上交通、校车安全、消防、危险化学品和烟花爆竹、非煤矿山、粉尘涉爆、特种设备等安全专项整治；要针对岁末年初安全生产工作的特点，对易发生安全生产事故易造成人员伤亡的重点行业、重点领域、重点企业及生产经营单位、重点部位，立即开展安全生产专项检查，全面彻底排查整治隐患，坚决堵塞漏洞。特别要把建筑施工安全隐患排查作为当前安全专项整治的一项重要内容，定期对所属在建工程开展隐患排查治理工作，确保隐患整改率达到100%。

同时建筑施工行业主管部门和有关镇（街道）要加强对全市房屋建筑施工的安全监管，尤其乡镇高层违章建筑的安全监管，督促建筑施工企业落实企业负责人带班检查及项目负责人带班生产制度，落实企业月检、项目部周检、安全员日巡的安全检查制度，落实重大安全隐患挂牌督办制度，建筑施工企业要加强对建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员以及建筑施工特种作业人员的安全教育培训，使其熟练掌握工作岗位安全技能，提高建筑施工现场安全管理水平。要加强对施工现场作业人员尤其是农民工的安全教育培训，做好施工前的安全技术交底，明确按规范程序安全作业，掌握基本安全技能和防护救护知识，增强安全生产意识。

建筑施工企业要加大对专业承包、劳务分包的施工项目的安全监管力度，不能以包代管，一包了之。严厉打击查处无资质施工、超资质范围承揽工程、违法分包转包、不按专项设计方案施工、无相应资质证书从事建设工程等违法违规施工行为，坚决杜绝岁末年初因赶工程进度而降低安全标准，造成事故。

金山街道办各施工工地参建单位（人员）要认真汲取此次事故教训，立即全面进行安全大检查，进一步建立和完善以安全生产责任制为重点的安全管理制度，制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查，加强对涉氨企业、冶金工贸企业、建筑施工现场和高危险性作业的动态管理，进一步落实企业安全生产主体责任，企业主要负责人，安全管理人员。特种作业人员要持证上岗，并加强对一般从业人员的安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。建立生产安全事故隐患排查制度，认真排查事故隐患，对作业场所容易发生事故的部位、设施，明确责任人员，制定并落实防范和应急措施应当制定生产安全事故应急救援预案，有关负责人应当掌握应急救援预案的全部内容以及本岗位的应急救援职责。要强化总承包方对工程建设和安全生产的全面、全过程管理，严格程序，严格把关，完善安全生产条件，杜绝偷工减料、降低标准、擅自施工等现象，确保安全生产。

（四）加大安全生产警示教育，营造全民安全舆论氛围。

各镇（街道）、各部门和单位要充分利用电视、网络、报纸、村村通广播、宣传专栏等多种媒介普及安全生产法律法规及安全常识，注重运用典型事故案例开展警示教育，增强全社会科学发展、安全发展的安全意识；要充分发挥新闻媒体的舆论监督作用，坚决曝光各类安全隐患、措施不落实的现象和非法违法生产经营行为；要鼓励群众和新闻单位监督举报各类安全生产违法行为，努力营造全社会重视安全生产、支持安全生产、推动安全生产的良好氛围。

高州市“5·21”建筑事故调查组